

1501507-28.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204472/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 19313914 - 03º D.P. DIADEMA, 2556/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2204472 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

William ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501507-28.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001095

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204472/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 19313914 - 03º D.P. DIADEMA, 2556/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2204472 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

William Elias da Hora

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

WILLIAM ELIAS DA HORA, qualificado às fls. 17/19, está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 29 de julho de 2021, por volta das 13h10, na Passagem Acre, altura do nº 14, bairro do trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 73 embalagens plásticas contendo 56,0g da droga cocaína, 113 embalagens plásticas

contendo 28,0g da mesma droga, na forma de crack, e 45 embalagens plásticas contendo 89,0g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 23/24 e laudo de constatação provisória de fls. 27/29, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Concedida liberdade provisória (fls.62/65) e dispensado o pagamento da fiança ante a hipossuficiência do agente. A denúncia foi recebida em 15/06/2022 (fl.154/155) e certificadas a notificação e a citação positivas do Réu (fls.126/127). Nomeado Defensor Público ao réu, a defesa preliminar encontra-se juntada às fls. 143/145.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida uma testemunha comum, homologada a desistência das Partes quanto a oitiva do policial Felipe Perez, e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da alta quantidade e da nocividade da droga cocaína, devendo ser atenuada pela confissão e menoridade relativa do réu, concordando com a redução da pena em menor patamar, discordando de sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional aberto, excepcionalmente.

Já o d. Defensor Publico reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão e a da menoridade relativa, pleiteando ainda a redução da pena no grau máximo, além de sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.27/29 e 89/91), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais (fls.13/16), realizavam juntamente com seu parceiro de farda patrulhamento de rotina pelo bairro Canhema, na Travessa Amazonas x Passagem Acre - local conhecido como ponto de tráfico, quando suspeitaram da atitude e do nervosismo do indivíduo ao avistar a viatura. O indivíduo levava consigo uma pochete rosa. Ao perceber que seria abordado, o conduzido empreendeu fuga, mas logo - após aproximadamente 30 metros - foi contido pelos policiais militares após a perseguição. Na fuga, visualizaram o indivíduo arremessando a pochete rosa embaixo de um veículo que encontrou no caminho. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, na pochete rosa dispensada pelo conduzido os policiais militares localizaram 73 invólucros com substância branca aparentando ser cocaína, 45 invólucros plásticos com substância esverdeada aparentando ser maconha e 113 papелotes com material aparentando ser crack, todos embalados e individualizados para o comércio ilícito. Também foi apreendido com o conduzido o montante de R\$22,00.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Dérico Santana disse que em patrulhamento avistaram o indivíduo que correu. Foram em direção a ele, e em dado

momento ele jogou uma bolsinha embaixo do carro. Seu companheiro pegou a bolsa, enquanto continuou a correr no encalço do réu, que foi detido e acabou confessou a venda das drogas, com ganho de dez por cento delas. Reconhece o réu. O local é um ponto de venda de drogas já conhecido.

O réu, em solo policial (fl.17), confessou a prática da traficância, detalhando que vendia os entorpecentes pelos valores de R\$5,00 a R\$20,00, recebendo a quantia correspondente a 10% sobre as vendas por dia.

Em juízo o acusado alegou que estava vendendo drogas e mudou de vida, está trabalhando e estudando, melhorando sua vida. Está arrependido. Já teve passagem policial por tráfico.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, tudo sem prova contrária.

Ora, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. E no presente caso, ainda, temos a confissão do agente.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares ter em depósito e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl.80), a reincidência específica do réu, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, e a grande quantidade de entorpecentes apreendida (231 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, e pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, quanto mais drogas maior a pena, fixo-a em primeira fase, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Em segunda fase, ausente agravante e presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, donde reduz a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), e não aquém disso consoante Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. E sim a redução, por se tratar de réu primário, mas diante da natureza de maior parte das drogas, cocaína, de algo poder viciante e maléfico à saúde, e diante do numerário apreendido (fl. 80) a indicar que vendas foram efetivamente feitas, disseminando o vício e, portanto, maior dedicação à traficância e maior envolvimento com o tráfico, opto pelo percentual de 3/5, totalizando 02 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, fixo como adequado o regime aberto, com o que está de acordo o MP, pois o réu é primário, a pena é pouca, e o

delito não foi praticado com violência nem grave ameaça.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, dado que o art. 44 da Lei antidrogas veda tal benesse, que sequer se mostra socialmente recomendável, ainda mais se considerarmos o réu ter reiterado no crime, tanto que confirmou condenação por tráfico, de modo que a benesse em tela não seria eficaz nem suficiente à reprovação da conduta.

Permito o recurso em liberdade dado estar o réu solto no decorrer da instrução processual, tendo comparecido a todos os atos processuais, valendo-me do princípio da presunção de inocência.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra WILLIAM ELIAS DA HORA, qualificado às fls. 17/19, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado poderá apelar em liberdade.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensão a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos (fl.11 e 80), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA